

## 주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 시설 사후조치 미흡

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

### 1. 업무 개요

공사는 가스 3법(「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」)에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등을 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있다.

상기에서 위임받은 업무 수행에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호(이하 “훈령”이라 한다)로 정하여 운영하고 있으며, 공사 내부적으로도 훈령에서 정한 내용을 「검사업무규정(31200, 이하 “규정”이라 한다)」에 이를 반영하였다. 규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS 코드 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 검사 결과는 크게 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

훈령 제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)에서는 검사 결과 시설 기준 및 기술 기준에 맞지 않을 경우 부적합 사항을 통지하는 것에서부터 주어진 개선기한 내 미시정 시 조치 사항에 대하여 정하고 있으며, 이를 공사와 검사 신청인 및 행정관청 간에 이루어져야 할 절차를 정리하면 아래와 같다.

[ 표 1 ] 검사 결과 부적합 발생 시 단계별 조치사항(공사-검사 신청인-행정관청)

|             |                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부 적 합 통 지   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부적합 통지서 발부 (공사→검사 신청인·가스 공급자)</li> <li>• 통지 내용 : 부적합 내용, 조치 사항, 재검사 기한, 미조치 시 위험 요소</li> </ul>     |
| 미시정 업소 통지   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기검사 부적합 시설 재검사 기한 내 미개선 시, 공사→행정관청 통지</li> <li>• 시기 : 허가시설은 즉시, 사용시설은 재검사 기한 익월 10일 이내</li> </ul> |
| 행 정 조 치     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선 명령, 과태료 부과 등 조치 (행정관청 →가스 사용자)</li> <li>• 시기 : 미시정 통지를 받은 날로부터 1개월 이내</li> </ul>                |
| 개 선 여 부 통 지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통지 결과가 개선 명령일 경우, 시설개선 여부 확인 후 통지(공사→행정관청)</li> <li>• 시기 : 개선기간 종료일로부터 1개월 이내</li> </ul>           |

또한, 정기검사 결과 부적합 이후 재검사가 익년도에 이루어질 경우(예시> '23. 12. 1. 정기검사 결과 부적합 및 '24. 2. 1. 재검사 결과 적합), 재검사 이후 「액화 석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 시행규칙 제71조제4항 및 제5항에서 정하는 시기에 당해년도 정기검사가 이루어져야 하며, 부적합 항목 중 액법 시행규칙 제71조제1항제3호에서 정하는 저장설비 변경(예시> 용기집합설비 → 소형저장탱크)에 따른 변경완성검사가 이루어지지 않은 경우 재검사 시 정기검사 재검사 및 변경완성검사 모두 이루어져야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 실시한 정기 검사 중 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(부적합 통지, 재검사 여부 등)를 확인한 결과, 4급 ○○○ 차장 외 4명은 ① 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 익년도에 실시하고 이후 해당 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 재검사 이후 정기검사를 실시하지 않았으며(정기검사 누락 13건), ② 정기검사 결과 부적합 내용이 변경완성검사 미실시 건에 대하여 변경완성검사만 실시하고 (정기)재검사를 실시하지 않은(3건) 것으로 확인되었다.(세부내역 ‘표1’ 참조)

[ 표 1 ] 부적합 재검사 후 정기검사 누락 내역

| 연<br>번 | 업소번호          | 업소명      | 최초(정기 부적합)  |     | 직후 검사       |          |     | 미준수 내용             |
|--------|---------------|----------|-------------|-----|-------------|----------|-----|--------------------|
|        |               |          | 검사일         | 검사원 | 검사일         | 구분       | 검사원 |                    |
| 1      | 01741763-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.06. | ○○○ | 2023.02.16. | 재검       | ○○○ | 2023년 정기검사<br>미 실시 |
| 2      | 01871956-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.28. | ○○○ | 2023.02.08. | 재검       | ○○○ |                    |
| 3      | 01887260-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.28. | ○○○ | 2023.02.08. | 재검       | ○○○ |                    |
| 4      | 01891448-0001 | <업소명 삭제> | 2022.11.28. | ○○○ | 2023.02.21. | 재검       | ○○○ |                    |
| 5      | 01461138-0002 | <업소명 삭제> | 2022.12.16. | ○○○ | 2023.01.05. | 재검       | ○○○ |                    |
| 6      | 01461138-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.16. | ○○○ | 2023.01.05. | 재검       | ○○○ |                    |
| 7      | 01737983-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.26. | ○○○ | 2023.01.05. | 재검       | ○○○ |                    |
| 8      | 02195213-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.28. | ○○○ | 2023.01.12. | 재검       | ○○○ |                    |
| 9      | 01467434-0001 | <업소명 삭제> | 2022.11.16. | ○○○ | 2023.03.10. | 재검       | ○○○ |                    |
| 10     | 02204546-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.22. | ○○○ | 2023.03.10. | 재검       | ○○○ |                    |
| 11     | 02079604-0003 | <업소명 삭제> | 2022.12.06. | ○○○ | 2023.03.13. | 재검       | ○○○ |                    |
| 12     | 02122375-0001 | <업소명 삭제> | 2022.11.17. | ○○○ | 2023.03.07. | 재검       | ○○○ |                    |
| 13     | 01952717-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.21. | ○○○ | 2023.10.31. | 재검       | ○○○ |                    |
| 14     | 00781434-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.15. | ○○○ | 2023.01.16. | 변경<br>완성 | ○○○ | (정기검사)재검사<br>미 실시  |
| 15     | 02204389-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.09. | ○○○ | 2023.03.06. | 변경<br>완성 | ○○○ |                    |
| 16     | 02335295-0001 | <업소명 삭제> | 2022.12.07. | ○○○ | 2023.02.23. | 변경<br>완성 | ○○○ |                    |

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

LPG특정사용시설 정기검사 부적합 시설에 대하여 재검사 또는 변경완성검사만 실시하고 당해연도 정기검사는 별도로 실시하지 않은 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 ○○광역본부 ○○○

4급 ○○광역본부 ○○○

5급 ○○광역본부 ○○○

5급 ○○광역본부 ○○○